

모 범 사 례

일련번호 '19공급(운영) - 14

제 목 주배관 과·오납 점용료 환급

소 관 부 서 ○○○지역본부 ○○○○○부

관 계 부 서

내 용

○○○지역본부는 ○○○·ⅴⅴ도 지역 공급 주배관 안전관리 및 시설물 점용에 대한 점용료 납부·계약 업무를 담당하고 있으며, 2016년 기준 주배관 연장 417.75km에 대한 점용료로 1,134백만 원(부가세 별도)을 납부하였다.

점용료 납부 규정은 「하천법」, 「도로법」, 「지방자치단체 조례」 등에서 각각 규정하고 있고 그 주요내용은 아래 【표 1】과 같다.

【표 1】 점용료 산출 기준

구 분	내 용
하천법 시행령 제42조, 제44조	하천점용료=점용면적(㎡)×{공시지가(원)×2.5%}×감면율(50%)
하천법 시행령 별표3의 비고3	공시지가는 하천법 시행령 별표3 비고3. 에 따라 '비교표(토지가격비준표)' 또는 적용이 곤란한 경우 <u>직선거리 인근 유사토지의 토지가격</u> 으로 산정
부동산 가격공시에 관한 법률 제3조	ⅴⅴⅴⅴ부장은 매년 공시기준일 현재의 단위면적당 적정가격을 조사하고 평가 후 고시하여야 한다.
도로법 시행령 별표3의 비고2	토지가격은 도로점용부분과 닿아 있는 토지(도로부지는 제외)의 개별공시지가로 한다. 이 경우 도로점용 부분과 닿아있는 토지(도로부지는 제외)가 2필지 이상인 경우에는 각각 닿아있는 부분의 비율을 반영한 가중평균가격
○○○○○시 하수도사용조례 제28조 및 별표 4	영리목적 시설물 점용료: 점용면적에 대한 토지가격의 100분의 10 도로, 철도 등 시설물 점용료: 점용면적에 대한 토지가격의 100분의 6

「하천법 시행령」 별표 3을 따르면, 하천점용료 산출을 위한 공시지가 산정 시 공시지가를 적용하기 곤란한 경우에는 직선거리 인근의 유사토지 가격, 즉 하천점용 토지의 인근지역에 위치하고 점용토지와 동일하거나 유사한 토지의 가격으로 산정하여야 한다.

그런데 ○○○○시 ☺☺☺구청은 가스배관 점용위치에 하천 공시지가가 2016년도 기준으로 304천 원이 있음에도 불구하고, 그 보다 10배 이상 높은 인근의 대지 공시지가 3,111천 원을 반영하여 하천점용료를 산출하였다.

○○지역본부 ○○○○부는 ☺☺☺구 관내 ◎◎천(※※하천) 구간 점용면적은 가스배관망시스템¹⁾ 및 점용 허가증, 「부동산 공시지가시스템」에 확인된 공시지가로 산출한 점용료를 기준으로 부과된 점용료의 적정성을 검토하였다.

이에 따라 공시지가가 잘못 반영된 지번을 발견하여 ☺☺☺구청 방문 등 점용료부과 담당자와 지속적인 협의과정을 거쳐서 점용료 과납금액의 환수 및 차후 점용료 산출에 적용하는 공시지가의 변경이 확정되어 2016년도 과·오납 점용료 40,272천 원을 환급받았다.

또한 ☺☺☺구청과 같은 유사한 사례가 있는지 검토범위를 확장하였고, 추가로 13개소(약 192,763천 원)의 과·오납 의심사례를 발견하였고, ☺☺☺구 외 ◇개 구에서 2012년부터 2016년까지 5년간의 과·오납금 및 가산 이자를 포함하여 아래 【표 2】와 같이 총 512,901천 원(부가세 포함)을 환급받았고, 2017년 이후부터는 매년 98,183천 원 상당의 비용을 절감할 수 있었다.

1) 가스배관망시스템: 가스배관에 대한 정보, 굴착, 점용, 보수, 평가, 전자지도, 지번 등의 기능이 포함된 시스템

【표 2】 점용료 과·오납금 환급 현황

[단위: 천 원, 부가세 포함]

관 할 청		조정금액(2016년)			과거 5년 환급액 (12년~16년)	향후 10년 절감액	총 금액
		기존 (a)	변경 (b)	과·오납 (c=a-b)			
○○○ 시	☺☺☺구	44,492	4,220	40,272	215,340	환급액을 연간 산정하여 향후 10년 절감액 적용 시	
	●●●구	27,790	6,312	18,477	91,315		
	♠♠구	952	327	625	2,826		
	€€€구	6,311	310	6,000	30,471		
	ⅢⅢ구	2,052	317	1,734	8,906		
	♣♣구	39,188	6,916	32,272	158,846		
	ㄷㄷ구	0	1,197	-1,197	5,195		
소 계				98,183	512,901		
▽▽도 우우시		57,796	20,107	37,689	-		
합 계				135,872	512,901	1,402,692	1,915,593

※ ○○지역본부 자료 재 구성

한편 ▽▽도 구리시 하천점용료 산출내역을 살펴본 결과, ㉠㉠천(※※하천) 점용지번 총 122개의 물건지 중 하천부지에 대한 개별공시지가가 아닌 인근 대지의 공시지가로 산출된 점용료로 납부된 사실을 발견함에 따라, 인허가청인 ○○○○관리청 및 납부청인 우우시청 담당자와 협의를 진행하여 2017년 이후부터 하천점용료를 배관이 실질적으로 점용한 하천부지의 공시지가로 산출하도록 결정하여 매년 37,689천 원 상당의 비용을 절감하는 성과를 얻었다.

또한 ○○○○시 △△구청 및 ▲▲▲▲센터에서 부과중인 점용료에 대하여 추가적으로 점용료 산출 적정성에 대한 법률자문, 유권해석 등 다방면의 자구책을 통해 행정소송을 추진예정인 현황은 아래 【표 3】 과 같다.

【표 3】 점용료 과·오납 환급 예정기관

[단위: 천 원, 부가세 포함]

관할청	점용구분	면 적 (㎡)	기존 점용료 (A)	예상 점용료 (B)	과·오납 (A-B)	과거 5년 예상 환급액	향후 10년 예상 절감액
△△구청	도로점용	1,727	99,778	85,778	14,000	70,000	140,000
▲▲▲▲센터	공공하수	614.9	58,845	32,097	26,748	133,740	267,480
계					40,748	203,740	407,480

※ ○○○지역본부 자료 재 구성

그 결과, ○○시 관할 지자체에 5년간 점용료 과오납금 및 가산이자를 포함하여 512,901천 원을 환급받았으며, 향후에도 매년 약 98,183천 원, √ √도 우주시청에서 과다 산출한 점용료를 재 산정하여 매년 37,689천 원 상당의 비용을 절감할 수 있었다.

조치할 사항

적극적인 업무추진과 지자체 점용 담당자와의 협의로 5년간 과오납금 및 가산이자를 환급받은 ○○○지역본부 ○○○○○부 및 담당자 SSS의 모범사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다. (모범)